

RECURSO CÍVEL Nº 5075334-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: MUCIO EFIGENIO DUARTE COELHO NETO (AUTOR)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - ENTENDIMENTO DA TRU DE QUE AS VERBAS DOBRA, QUARENTENA E DIAS EXTRAS POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA - NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA CONCRETA E EMBASADA A ORIGEM, FUNDAMENTO E NATUREZA DAS RUBRICAS INDICADAS - HORA EXTRA TRAB. NA FOLGA; DIF. HE TRAB.NA FOLGA; QUITAÇÃO FOLGAS ACUM(HRS); DIF.QUIT.FOLGAS ACUM; E DIF SALDO AF ACT 2023 AF(ACUMULO DE FOLGAS) - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5075334-43.2024.4.02.5101

510015600818 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5075334-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: MUCIO EFIGENIO DUARTE COELHO NETO (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na isenção de IR sobre a verba relativa a indenização de folgas não gozadas, com pedido de repetição de indébito.

O pedido inicial (evento 1, INIC1): *"III- No mérito, seja declarada a procedência da presente ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as parcelas de natureza não remuneratória / indenizatória recebidas pelo autor, isenção sobre os valores recebidos, bem como das importâncias a receber, oficiando aos órgãos competentes, relativas às rubricas: a) Folgas indenizadas; b) Abono; c) Repouso semanal remunerado não gozado; IV- A condenação da Ré a restituir os valores indevidamente recolhidosrepetição do indébito- consistente na retenção de 27,5% sobre o valor das rubricas no último quinquênio a título de imposto de renda sobre parcelas indenizatórias acima, nos últimos cinco anos desde o protocolo da ação até o trânsito em julgado, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, no valor de R\$ 61.979,84 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). limitados ao teto juizado, renunciando os valores excedentes, conforme termo de renúncia juntado em anexo."*

O juízo de origem, num primeiro momento, julgou **improcedentes os pedidos**, apresentados embargos de declaração, modificou a sentença para dar parcial provimento aos pedidos, para: *para DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a*

incidência do IRPF sobre a(s) rubrica(s) Hora Extra Trab. na Folga; Dif. HE Trab.na Folga; Quitação Folgas Acum(HRs); Dif.Quit.Folgas Acum; e Dif Saldo AF ACT 2023 AF(Acumulo de Folgas); e CONDENAR a União na obrigação de restituir à parte autora os valores recolhidos a este título, observada a prescrição quinquenal, valores esses que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC - sem capitalização - a qual engloba correção monetária e juros de mora, desde cada indevida retenção, abatidos os valores que eventualmente ultrapassavam a alçada do JEF por ocasião do ajuizamento da demanda, nela compreendidas as parcelas vencidas e as doze vincendas.

A União recorre pugnando pela reforma da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

• **Quanto às verbas folgas indenizadas:**

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada “folgas indenizadas” recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.

Todo trabalhador celetista que exercesse suas funções embarcado em navio sonda e/ou plataforma de exploração de petróleo, teria direito a 1 dia de folga para cada turno laborado, nos termos da Lei nº 5.811/72. Entretanto, em alguns momentos, foi requisitado para trabalhar na Plataforma durante o período de folgas e que, em virtude do trabalho nas folgas, recebeu a verba denominada “folgas indenizadas”. Nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros, há o direito de gozo em momento posterior das referidas folgas trabalhadas. Tendo saído da empresa sem fruição efetiva das folgas, entende o autor que não caberia incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de folgas não gozadas, sob o fundamento de que a verba possuiria natureza indenizatória.

Para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre “folgas indenizadas” paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 – RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 “*Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo.*”

Diante de todo o exposto, constatando que o caso dos autos é semelhante ao decidido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicado o entendimento inserto no RESP 1.049.748 – RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de “folgas indenizadas”. Inclusive, foi este julgado que deu origem à citada Súmula nº 463 do STJ, a qual serviu de fundamento para a sentença ora atacada.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

A verba denominada “folgas indenizadas”, pagas aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo, remuneram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória, com incidência do imposto de renda.

Por fim, ressalto que o tema aqui discutido também foi enfrentado recentemente e decidido no mesmo sentido pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, nos autos do processo nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01 (2017.50.50.003702-0/01), da relatoria do DR. LEONARDO MARQUES/ES.

Contudo, o entendimento supra exposto foi revisitado e revisto pela e. TNU, concluindo pela contrariedade ao que fixado no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 (“**não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.**”), sendo imperativa a manutenção da sentença vergastada.

O autor sustenta que as rubricas **Hora Extra Trab. na Folga; Dif. HE Trab.na Folga; Quitação Folgas Acum(HRs); Dif.Quit.Folgas Acum; e Dif Saldo AF ACT 2023 AF(Acumulo de Folgas)** possuiriam natureza indenizatória.

O pagamento por **horas extras** trata-se de verba nitidamente remuneratória, a teor da **Súmula 463 do STJ**:

Incide Imposto de Renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Portanto, o só fato do trabalho extra ser prestado na folga **não altera sua natureza remuneratória**. Trata-se de mero pagamento de horas extras, pois não compensadas com folgas as horas extraordinárias trabalhadas.

Quanto a diferença Saldo AF (Acúmulo de Folgas) ACT 2023 e verbas acumuladas, o autor não esclareceu em que medida essa rubrica pode ser considerada como pagamento de folgas indenizadas.

No acordo coletivo apresentado, a rubrica é tratada da seguinte forma, mas sem maiores esclarecimentos para possibilitar a averiguação de sua alegada natureza indenizatória (fls. 118 e 119 do evento 1, ACORDO9):

Cláusula 12. Saldo de acúmulo de folgas; saldo das horas para compensação; reflexos do banco de horas no Repouso Semanal Remunerado. Acordo para apuração, compensação/dedução, pagamento e extinção das rubricas.

A Companhia se compromete a realizar o pagamento individual a cada empregado que faça jus ao/aos Saldo de Acúmulo de Folgas (Saldo AF), Horas para Compensação (Saldo HC) e dos reflexos do Repouso Semanal Remunerado sobre o Banco de Horas da seguinte forma:

I. Todos os valores negativos referentes aos Saldos de Acúmulo de Folgas (Saldo AF) e de Horas para Compensação (Saldo HC) em 31/08/2023 foram zerados antes de qualquer outro cálculo.

II. Apuração do Saldo de Acúmulo de Folgas (Saldo AF) em 31/08/2023: O saldo apurado considerará o ponto em que o empregado se encontra na sua escala de trabalho nesta data. O valor será apurado da seguinte forma: 75% (setenta e cinco por cento) do saldo positivo será convertido em horas, multiplicado por 1 (um), e pago pela Companhia. Para os empregados que tiverem esse pagamento, a Companhia entende que não há mais pendências relacionadas a esse valor do saldo individual de acúmulo de folgas apuradas no período. O restante dos 25% (vinte e cinco por cento) será mantido acumulado no Saldo de Acúmulo de Folgas.

Parágrafo 3º - As partes reconhecem que as propostas acima apresentadas não implicam no reconhecimento de ilegalidade alegadamente praticada pela Petrobras acerca dos citados temas (Saldo de Acúmulo de Folgas, Saldo de Horas para Compensação e Repouso Semanal Remunerado do Banco de Horas).

Parágrafo 4º - Após a apuração dos saldos de frequência acima descritos, caso o saldo final seja positivo os valores serão pagos aos empregados em parcela única no dia 28/12/2023, em contracheque específico, para os sindicatos que assinarem até o dia 13/12/2023. Nos casos em que o empregado só tiver valor negativo zerado, não haverá qualquer desconto. Para os empregados com apuração de saldo negativo e abrangidos por essa medida, a Companhia entende que não há mais pendências relacionadas ao saldo de acúmulo de folga apurada no período.

O autor limitou-se a seguinte declaração: “Nos contracheques do Autor, devidamente juntados à exordial, incidiu o IRPF sobre as seguintes rubricas: - código 0383 - Hora Extra Trab. na Folga: Julho/2021, dezembro/2023, fevereiro/2023, março/2023; - código 4383 - Dif. HE Trab.na Folga: Fevereiro/2020, dezembro/2023; - código 1513 - Banco de Horas: janeiro/2021, janeiro/2022, janeiro/2023, janeiro/2024; - código 0600 - Quitação Folgas Acum(HRs): janeiro/2021; - código 4600 - Dif.Quit.Folgas Acum: Outubro/2020, setembro/2020, Novembro/2020; - código 117A - Dif Saldo AF ACT 2023 AF(Acumulo de Folgas): Dezembro/2023; Não deve haver a incidência do imposto de renda sobre as folgas indenizadas,

uma vez que se tratam de verbas de caráter indenizatório. Em relação à verba “folgas indenizadas”, a hipótese em que o empregado tem de trabalhar no dia em que deveria estar descansando, vindo a receber, por esse desgaste, uma compensação financeira, não tem ela a natureza jurídica de renda ou acréscimo patrimonial, mas mera compensação ou reparação pelo desgaste lhe imposto, o que afasta a incidência do imposto de renda. A comprovar esse alegado, seguem em anexo à exordial, os relatórios de frequência do Autor (relatórios relativos ao período afeto entre 2019 a 2024, exatamente os mesmos dos contracheques tb juntados à exordial), comprovando indubitavelmente que trabalhou de fato, nos dias em que deveria estar de folga, recebendo como pagamento indenização pelo trabalho realizado e não valores intrínsecos aos de “hora extra”. (...) Vejamos o disposto no acordo coletivo de trabalho da categoria: Cláusula 28 - Fica estabelecido aos funcionários das áreas de manutenção e operação de campo, de comum acordo entre as partes, possibilitando a empresa adequar a jornada de trabalho dos empregados as suas necessidades de produção e demanda de serviço. Nesse sentido, o início das folgas a que o empregado fizer jus, dar-se-á imediatamente após cada desembarque, sendo lhes assegurado, o gozo imediato de pelo menos 1/3 das folgas a que faria jus. Eventuais folgas não concedidas, poderão ser gozadas até o final do mês subsequente de cada desembarque. Parágrafo único - as folgas não gozadas no período estabelecido do caput da presente cláusula, serão indenizadas em até 120 (cento e vinte) dias. (Grifei)".

Contudo, a Cláusula 28 do acordo coletivo citado (evento 6, ACORDO4), não é aplicável ao autor, pois prevista em acordo coletivo entabulado por empregadora diversa da sua, além de nada esclarece acerca das rubricas indicadas.

ENTRETANTO, NÃO ESCLARECEU EM QUE MEDIDA ESSAS RUBRICAS PODEM SER CONSIDERADAS COMO PAGAMENTO DE FOLGAS INDENIZADAS E, PIOR, NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PAGAMENTO DESTAS VERBAS COM A SUPRESSÃO DE DIAS DE FOLGA.

Por fim, a regra prevista no art. 434 do CPC/2015, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, **somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior**, nos termos do art. 435 do CPC/2015. Hipótese em que os documentos, apresentados pela parte autora apenas após a prolação da sentença, **não podem ser considerados novos porque, nos termos apresentados, visavam comprovar fato anterior, alegado desde a inicial**. Ademais, desde de antes da interposição desta demanda a parte autora poderia ter questionado a sua empregadora a origem e os fundamentos das rubricas reclamadas e apresentado a resposta com sua inicial, **o que não foi realizado**.

Sem a definição da natureza da verba não há como presumir que a verba é indenizatória e não remuneração por trabalho como alias deveriam ser as verbas pagas por empregador, que inclusive servem de base à contribuição previdenciária do empregado justamente por esta natureza!

Outrossim, **caberia ao autor demonstrar juridicamente a origem legal e/ou contratual dessa verba e justificar, em concreto, as razões pelas quais ela poderia ser classificada como verba indenizatória** a fim de afastar sua natureza remuneratória.

Não tendo comprovado, a improcedência do pedido é imperativa.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.** Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.